

1500442-43.2020.8.26.0404

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: CLOVIS HUMBERTO LOURENCO JUNIOR

Comarca: Orlândia

Foro: Foro de Orlândia

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... dosar a pena.

Em relação ao delito de tráfico, entendo suficiente a pena de advertência, prevista no inciso I, do art. 28 da Lei 11.343/06, vez que o réu é primário.

Quanto ao delito previsto no art. 309 da Lei 9.503/97, no tocante à primeira fase da dosimetria da pena, verifico que inexistem elementos para exasperação em virtude de maus antecedentes, conduta social ou da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Orlândia

Foro de Orlândia

Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Coronel Orlando, s/n, Orlandia-SP - cep 14620-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500442-43.2020.8.26.0404 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500442-43.2020.8.26.0404

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3058739/2020 - DEL.POL.ORLANDIA, 12663812 - DEL.POL.ORLANDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO REALINO SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLOVIS HUMBERTO LOURENCO JUNIOR

Vistos.

BRUNO REALINO SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado pela prática dos delitos veiculados nos artigos 28, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 309 da Lei 9.503/97. Notícia a denúncia que, em 09 de julho de 2020 por volta das 01h50, no cruzamento da avenida R com a Alameda Onze, bairro Santo Expedito, nesta Cidade e Comarca, dirigiu o denunciado veículo automotor, sem a devida permissão para direção, em alta velocidade e desrespeitando as sinalizações de parada obrigatória, gerando perigo de dano, além de trazer consigo dois gramas e quinhentos miligramas de maconha.

A denúncia foi oferecida em 31/08/21 (fls. 80/82). Não vislumbradas quaisquer das hipóteses estabelecidas pelo art. 397 do Código de Processo Penal, recebeu-se a

denúncia e designou-se audiência instrutória (fls. 164/165 e 177/179 em continuação), na qual foi inquirida uma testemunha arrolada pela acusação, além de ter sido realizado interrogatório do réu.

Em seus memoriais finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu, nos termos da denúncia, por entender suficiente provada tanto a materialidade quanto a autoria delitiva de ambos os crimes (fls. 183/186).

A defesa, lado outro, sem suscitar preliminares, apontou a pequena quantidade de entorpecente, suficiente para absolvição quanto ao delito de porte de drogas. Com relação ao crime previsto no art. 309 do CTB, ante a confissão da prática da infração, requereu a aplicação da atenuante da pena prevista no art. 65, II, "d" do Código Penal, devendo a pena ser cumprida em regime aberto.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal destinada a apurar a responsabilidade de BRUNO REALINO SILVA pela prática dos delitos veiculados nos artigos 28, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 309 da Lei 9.503/97.

Não foram suscitadas preliminares. Após atenta análise das peças processuais ofertadas por defesa e acusação, bem como dos demais elementos probatórios produzidos ao longo do iter processual, vislumbra-se a procedência da ação.

A materialidade de ambos os delitos restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 01/08), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 09), pelo Exame Químico Toxicológico (fls. 26/28), e por toda a prova de natureza oral colhida em ambas as fases da persecução.

A autoria criminosa e a configuração dos elementos típicos também são inconteste, conforme se demonstrará. Passo, de início, a apresentar o teor da prova testemunhal e dos interrogatórios, após o que será analisada mencionada autoria e os elementos do tipo penal em relação a cada um dos crimes.

Em seu interrogatório, Bruno afirmou que é servente de pedreiro, tem 22 anos, mora junto com sua namorada, com quem tem uma filha e ganha cerca de R\$80,00 por dia trabalhado e nunca foi processado. Que à época dos fatos estava perdido, usando muita droga e que, também nessa época, sua mulher estava grávida e saiu para comprar chocolate para ela, quando viu seus amigos e decidiu com eles confraternizar. Confirma que a droga era realmente sua, que já foi internado várias vezes, mas que atualmente parou. Nega que tenha fugido em alta velocidade ou desrespeitado sinalização de parada, mas que seguiu normalmente e só parou quando chegou em casa. Por acreditar que seria agredido pelos policiais militares, percorreu diversos quarteirões antes de chegar em sua residência. Quando chegou em casa, começou a gritar por sua mãe e a abordagem foi realizada.

A testemunha Júlio César Caldas afirmou não se recordar dos fatos. No entanto, quando da lavratura do boletim de ocorrência de fls. 01/06, descreveu que na data dos fatos fora emitida ordem de parada ao condutor do automóvel, o qual desobedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade, percorrendo diversas ruas e avenidas e desrespeitando a sinalização de trânsito, de forma a gerar perigo de dano.

Cristalina, então, a presença das elementares típicas descritas no artigo 309 da Lei 9.503/1997, conforme se extrai da confissão do acusado e da versão do policial. Inconteste que o primeiro não possuía habilitação e dirigiu, em alta velocidade e desrespeitando sinal de parada, por cerca de dez quarteirões, sem as devidas precauções. Gerou, portanto, perigo de dano concreto.

Com relação ao porte de entorpecente para uso próprio previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, não subsiste a tese da defesa. Como cediço, a tipicidade do crime independe da quantidade da substância apreendida, importando, ao contrário do senso, se a substância apreendida é ou não entorpecente, porquanto se cuida de crime contra a saúde pública.

Nesse sentido, destaco, dentre inúmeros outros, os seguintes arestos: "Superior Tribunal de Justiça - STJ. PENAL - Pequena quantidade de droga - Princípio da insignificância - Inaplicabilidade - Delito de perigo presumido. O delito inscrito no artigo 16, da Lei nº 6.368/76 (posse ilegal de substância entorpecente) é delito de perigo presumido ou abstrato, não importando, para sua caracterização, a quantidade apreendida em poder do infrator, esgotando-se o tipo simplesmente no fato de carregar consigo, para uso próprio, substância entorpecente. Ordem

denegada. (STJ - HC nº 15.318 - MG - 5ª T. - Rel. Min. Jorge Scartezzini - DJU 25.02.2002)”).

Perfeita a adequação típica da conduta do acusado ao disposto nos artigos 28, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 309 da Lei 9.503/97, e ausentes causas de exclusão da ilicitude e da culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Delineadas as condutas delitivas, passo a dosar a pena.

Em relação ao delito de tráfico, entendo suficiente a pena de advertência, prevista no inciso I, do art. 28 da Lei 11.343/06, vez que o réu é primário.

Quanto ao delito previsto no art. 309 da Lei 9.503/97, no tocante à primeira fase da dosimetria da pena, verifico que inexistem elementos para exasperação em virtude de maus antecedentes, conduta social ou da personalidade da agente considerando que “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” (Súmula 444 do STJ e STF, plenário, RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 17/12/2014 – repercussão geral). No mais, a “conduta social” representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, não se confundindo com antecedentes criminais (vide STF, 2ª Turma, HC nº 340.007/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01/12/2015).

Em sentido análogo, o comportamento da vítima, os motivos do crime, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal (vide STJ, 5ª Turma, HC nº 227.302/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 21/08/2012). Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal. Reputo suficiente a aplicação isolada da pena de multa. Assim, o ponto de partida é o mínimo legal, qual seja, pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes agravantes mas presentes as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, porém inexistindo reflexos nos termos da Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria, não se fazem presentes causas de diminuição da pena. Dessa forma, fixo a pena definitiva no mínimo legal, ou seja, 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao valor do dia-multa, à luz dos arts. 49, § 1º, e 60 do CP, deve ser fixado no mínimo legal, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente quando do pagamento, já que, ao que consta dos autos, o réu não auferia renda superior a um salário mínimo. A pena deve ser atualizada pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática do TJSP, até o efetivo pagamento.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público na inicial acusatória, para CONDENAR o réu BRUNO REALINO SILVA, qualificado nos autos, pela prática dos crimes previstos nos artigos 28, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 309 da Lei 9.503/97, às respectivas penas de (i) advertência sobre os efeitos da droga e (ii) pagamento de dez dias-multa.

Permito eventual apelo em liberdade, tendo-se em vista a inobservância dos pressupostos e requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado: (1) oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo para cadastro de dados criminais, (2) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para os fins do art. 15, III, da CRFB

Custas ex lege.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Orlândia, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA